

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5704/2540

นาย ไพโรจน์ ภิญโญสรศักดิ์
บริษัท เอสเอ็นเค เอนจิเนียริง ชัฟฟ
ลาย จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 149, มาตรา 379, มาตรา 286, มาตรา 420, มาตรา 560, มาตรา
1336

ตามสัญญาเช่าที่ดินระบุว่า หากผู้เช่าผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่าผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าได้ แต่ต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้นำเงินค่าเช่ามาชำระ ถ้าผู้เช่าไม่นำเงิน ค่าเช่ามาชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำบอกกล่าว ให้อาคารที่ปลูกสร้างทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า ดังนี้ เมื่อจำเลยผู้เช่าตกเป็นฝ่ายผิดสัญญาเช่า และโจทก์ได้ บอกกล่าวเป็นหนังสือให้จำเลยชำระค่าเช่าที่ค้างชำระแก่โจทก์ จำเลยได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้ว ไม่ชำระค่าเช่าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ อาคารที่ปลูกสร้างลงบนที่ดินของโจทก์จึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ตามข้อสัญญาดังกล่าว กรณีมิใช่เป็นเรื่องเบี่ยงปรับ ด้วยอำนาจแห่งกรรมสิทธิ์ โจทก์มีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 เมื่ออาคารที่ปลูกสร้างตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์แล้ว โจทก์ชอบที่จะใช้สอยหรือได้ซึ่งดอกผล การที่จำเลยยังคงอยู่ในอาคารพิพาทยอมทำให้ โจทก์ได้รับความเสียหาย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2535 จำเลยทั้งสองทำสัญญาเช่าที่ดิน โฉนดเลขที่ 64665 และ 64666 จากโจทก์เพื่อก่อสร้างอาคารกึ่งถาวร 2 ชั้น กำหนด เวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2535 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2538 ปีแรกไม่เก็บ ค่าเช่า สองปีหลังค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท จำเลยทั้งสองจะต้องชำระค่าเช่างวด แรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2536 จำนวน 120,000 บาท หากผิดสัญญายอมให้โจทก์บอก เลิกสัญญาและให้อาคารที่ปลูกสร้างทั้งหมดบนที่ดินที่เช่าตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ครอบกำหนดชำระเงินค่าเช่างวดแรกจำเลยทั้งสองไม่ชำระโจทก์มีหนังสือทวงถามให้ จำเลยทั้งสองนำเงินค่าเช่ามาชำระและบอกเลิกสัญญา จำเลยทั้งสองเพิกเฉย จำเลย ทั้งสองค้างชำระค่าเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2537 โจทก์ ขอดิดเพียง 6 เดือนเป็นเงิน 120,000 บาท โจทก์เสียหายจากการขาดประโยชน์ไม่ สามารถนำที่ดินออกให้เช่าเป็นเงินค่าตอบแทนการเช่า 100,000 บาท และไม่น้อย กว่าเดือนละ 50,000 บาท ตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญาถึงวันฟ้องเป็นเวลา 4 เดือนเป็นเงิน 200,000 บาท รวมเป็นเงินค่าเสียหาย 300,000 บาทขอให้พิพากษาว่าอาคารที่ปลูก สร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 64665 และ 64666 ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ และบังคับ ให้จำเลยทั้งสองกับบริวารออกจากที่ดินโฉนดดังกล่าวให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระ เงินค่าเช่าที่ค้างชำระ 120,000 บาท กับค่าเสียหาย 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และค่าเสียหายอีก เดือนละ 50,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะออกจากที่ดินที่เช่า

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่ใช่ผู้เช่าที่ดินจากโจทก์ จำเลยที่ 1 ไม่ได้ ผิดนัด โจทก์ผ่อนผันการชำระค่าเช่าและเมื่อจำเลยที่ 1 ขอชำระ โจทก์ไม่ยอมรับ ข้อ สัญญาว่าหากจำเลยทั้งสองผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าให้อาคารที่ปลูกสร้างทั้งหมดตกเป็น กรรมสิทธิ์ของโจทก์นั้น เป็นการกำหนดเบี้ยปรับโจทก์จะเรียกเอาทั้งค่าเช่าและเบี้ย ปรับไม่ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 64665 และ 64666 ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ให้จำเลยที่ 1 กับบริวารออกจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวและให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินแก่โจทก์เดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2537 จนกว่าจะออกจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า โจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 หรือไม่ตามสัญญาเช่าที่ดินเอกสารหมายเลข จ.2 ข้อ 8 ระบุว่าหากผู้เช่าผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่า ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าได้ แต่ต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้นำเงินค่าเช่ามาชำระ ถ้าผู้เช่าไม่นำเงินค่าเช่ามาชำระภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำบอกกล่าว ให้อาคารที่ปลูกสร้างทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยที่ 1 ตกเป็นฝ่ายผิดสัญญาเช่า โจทก์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าที่ค้างชำระแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้ว ไม่ชำระค่าเช่าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้อาคารที่ปลูกสร้างลงบนที่ดินของโจทก์จึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ตามข้อสัญญาดังกล่าว กรณีมิใช่เป็นเรื่องเบี่ยงปรับดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย และด้วยอำนาจแห่งกรรมสิทธิ์ โจทก์มีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 เมื่ออาคารที่ปลูกสร้างตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์แล้ว โจทก์ชอบที่จะใช้สอยหรือได้ซึ่งดอกผล การที่จำเลยที่ 1 ยังคงอยู่ในอาคารพิพาทย่อมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ตาม

สัญญาเช่าที่ดินเอกสารหมายเลข จ.2 ข้อ 3 ระบุว่า คิดค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท
จำเลยที่ 2 ก็เบิกความยอมรับว่าได้มีการทำสัญญาเช่าที่ดินตามเอกสารหมายเลข จ.2
และเบิกความต่อไปอีกว่า ที่ดินที่เช่า หากมีบุคคลอื่นมาเช่า ก็จะเช่าในอัตราไม่เกิน
เดือนละ 20,000 บาท โดยไม่โต้แย้งว่า ราคาที่ตกลงกันไว้สูงเกินกว่าความเป็นจริง
ดังนั้น ค่าเสียหายจากการที่จำเลยที่ 1 ไม่ออกไปจากที่พิพาทนั้น ควรกำหนดให้เท่า
ค่าเช่า

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล-สิงหะ สัตยธรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ